

ЛИД-МАГНИТ № 04 · ШАБЛОН

Шаблон апелляции в призывную комиссию субъекта РФ

— *готовый документ с пояснениями. Подставьте свои данные.*

Этот шаблон применяется, когда вы НЕ согласны с решением призывной комиссии **муниципального уровня** (вашего военкомата) и подаёте жалобу в призывную комиссию **субъекта РФ** (область/край/республика).

Срок подачи — 10 дней с момента ознакомления с решением (ст. 28 ФЗ-53). До рассмотрения апелляции исполнение решения призывной комиссии приостанавливается.

Курсивом выделены поля, которые вы подставляете под свою ситуацию.

В Призывную комиссию *[наименование субъекта РФ]*

Адрес: *[адрес призывной комиссии субъекта]*

От *[ФИО полностью]*,

[дата рождения] г. р.,

проживающего по адресу: *[адрес регистрации]*,

паспорт *[серия номер, кем и когда выдан]*,

тел.: *[ваш телефон]*, email: *[ваш email]*

ЖАЛОБА

на решение призывной комиссии *[наименование военкомата]* от *[дата решения]*

[Дата] решением призывной комиссии *[наименование военкомата]* мне была установлена категория годности к военной службе *[указать категорию: А, Б-1, Б-2, Б-3 и т. д.]* и принято решение о призыве на военную службу. С данным решением не согласен по следующим основаниям.

1. Имеющиеся заболевания и их подтверждение

У меня диагностированы следующие заболевания, подтверждённые медицинскими документами: *[перечислить диагнозы с датами установления и наименованиями медицинских организаций]*.

В подтверждение прилагаю копии следующих медицинских документов: *[перечень выписок, заключений, результатов обследований с указанием дат и врачей]*.

2. Применимая статья Расписания болезней

Согласно Постановлению Правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (Положение о военно-врачебной экспертизе), мои заболевания подпадают под действие *[указать конкретные статьи и пункты, например: ст. 66 пункт «г»]*, что соответствует категории годности *[В — ограниченно годен / Д — не годен]*.

3. Нарушения, допущенные призывной комиссией

При вынесении оспариваемого решения призывная комиссия допустила следующие нарушения: *[выбрать из списка ниже либо описать иные нарушения]*:

- ☐ необоснованно не приняла к рассмотрению представленные мной медицинские документы;
- ☐ не направила меня на дополнительное медицинское обследование в нарушение п. 20 Положения о военно-врачебной экспертизе;
- ☐ не учла предыдущие обращения к врачам и установленные ранее диагнозы;
- ☐ не запросила сведения из медицинских организаций по моему месту жительства;
- ☐ вынесла решение без проведения полного медицинского освидетельствования;
- ☐ не разъяснила мне порядок обжалования решения.

4. Правовые основания

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» решение призывной комиссии может быть обжаловано в призывную комиссию субъекта РФ. Согласно ч. 3 ст. 29 указанного Закона, до рассмотрения жалобы выполнение оспариваемого решения приостанавливается.

ПРОШУ:

1. Отменить решение призывной комиссии [наименование военкомата] от [дата] об установлении мне категории годности к военной службе [категория] и о призыве на военную службу.
2. Направить меня на контрольное медицинское освидетельствование с учётом представленных медицинских документов и в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ № 565.
3. По итогам контрольного освидетельствования установить мне категорию годности к военной службе, соответствующую характеру моего заболевания и статье [номер статьи 565] Расписания болезней.
4. До момента вынесения решения по настоящей жалобе приостановить исполнение решения призывной комиссии о призыве на военную службу.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- ☐ Копия повестки от [дата] — 1 экз.;
- ☐ Копия выписки из протокола призывной комиссии (при наличии) — 1 экз.;
- ☐ Копии медицинских документов: [перечень с указанием количества листов];
- ☐ Иные документы: [перечислить].

«___» _____ 20__ г. _____ / [ФИО]
(подпись) (расшифровка)

КАК ПОДАТЬ

- ☐ **Лично** — в приёмной призывной комиссии субъекта (адрес есть на сайте военкомата). На вашем экземпляре поставят входящий номер.
- ☐ **Почтой** — заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Дата подачи = дата отправки на штампе.
- ☐ **Через Госуслуги** — если у вас подтверждённая запись.
- ☐ **Через юриста** — по нотариальной доверенности.

ВАЖНО

- ☐ **Сохраните копию жалобы с входящим номером — без неё суд не примет дело.**
- ☐ **Если в течение 30 дней не вызвали на контрольное освидетельствование — это уже основание для административного иска по КАС РФ.**
- ☐ **Шаблон — основа. Конкретные формулировки и приложения зависят от обстоятельств. Перед подачей проверьте текст с юристом, чтобы не дать комиссии повод для отказа по формальным основаниям.**

ДАЛЬНЕЙШИЙ ШАГ

Этот материал — навигатор. Конкретное решение для вашей ситуации требует анализа документов и личного дела.

Бесплатный разбор за 15 минут:

Тел.: +7 (925) 350-05-33

Telegram: t.me/nepriziv2

WhatsApp: wa.me/79253500533

Юрист Важанина А.Е. · 10+ лет защиты призывников · 500+ выигранных дел.